

二、对动产的执行

10

挂靠车辆实际所有权人能够排除强制执行

—— 浦某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省曲靖市麒麟区人民法院(2023)云0302执异167号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

异议人：浦某某

申请执行人：朱某

被申请人：某汽车租赁公司

【基本案情】

朱某申请执行某汽车租赁公司劳务合同纠纷一案，云南省曲靖市麒麟区人民法院以(2023)云0302执2401号案件立案执行。执行过程中，云南省曲靖市公安局交通警察支队车辆管理所协助查封了被执行人某汽车租赁公司所有的包括案涉丰田牌轿车等多辆车辆。异议人浦某某称案涉车辆系其出资购买，车辆挂靠某汽车租赁公司是为了经营便利，其为挂靠车辆所有权人，法院以车辆

登记在某汽车租赁公司名下，就认定车辆属于某汽车租赁公司进行查封显然不妥，请求中止对案涉车辆的查封。

法院查明，云南省曲靖市公安局交通警察支队车辆登记信息载明，案涉车辆所有人为某汽车租赁公司。2018年7月24日，浦某某向某汽车租赁公司支付了保证金5000元、汽车首付款97800元。2018年8月6日，浦某某与某汽车金融有限公司签订汽车贷款合同，贷款38100元，每期还款1281.91元。银行流水载明浦某某每月7日向某汽车金融有限公司支出1281.91元。2022年7月27日，浦某某向某汽车租赁公司工作人员微信转付购买保险款4317.22元，某汽车租赁公司于2022年7月28日为案涉车辆购买了交强险和综合商业险。

【案件焦点】

异议人浦某某对案涉车辆是否享有排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

云南省曲靖市麒麟区人民法院经审理认为：首先，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定：“人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。”《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第二项规定：“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：已登记的机动车、船舶、航空器等特定动产，按照相关管理部门的登记判断；未登记的特定动产和其他动产，按照实际占有情况判断。”根据上述规定，人民法院可以查封登记在被执行人名下的机动车辆，已登记的机动车的权属应当按照车辆管理部门的登记判断。本案中，轿车被登记在被执行人某汽车租赁公司名下，即车辆登记机关登记的案涉车辆权利人为被执行人某汽车租赁公司，本院根据上述法律规定对案涉车辆进行查封，并无不当。

其次，挂靠经营通常是指个人或个人合伙为运输经营的便利，将所购车辆登记在具有运输经营资质的企业名下，并以该企业名义进行客、货运输等经营

活动。挂靠经营方式的特殊性会产生挂靠经营车辆登记的所有权人与实际出资人不相符的情形出现。《中华人民共和国民法典》第二百二十四条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力，但是法律另有规定的除外。”第二百二十五条规定：“船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。”《最高人民法院关于执行案件中车辆登记单位与实际出资购买人不一致应如何处理问题的复函》认为，若能证明车辆实际购买人与登记名义人不一致，对机动车不应确定登记名义人为车主，应依据公平、等价有偿原则，确定归实际购买人所有。根据上述法律规定和答复意见，机动车虽为特殊动产，但其物权变动的基本规则并无不同，仍以交付作为变动、生效要件，对车辆挂靠经营活动中，挂靠车辆实际权利人的认定，应当依据法律规定查明车辆实际所有权人，并根据情况区分处理。本案中，异议人浦某某提交的收据、贷款合同、银行流水等出资购车材料和车辆挂靠协议、车辆租赁服务合作协议及购买保险和处理违章材料能够形成完整的证据链条，足以证明浦某某出资购买案涉车辆后挂靠登记在被执行人某汽车租赁公司名下独立经营、购买保险和处理违章，确系案涉车辆的实际所有权人，该权利真实、合法，能够排除执行。

云南省曲靖市麒麟区人民法院裁定如下：中止对登记在被执行人某汽车租赁公司名下汽车的执行。

【法官后语】

根据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，从事道路客运或货运的，必须取得运输经营许可后，方能进行道路客运或货运经营活动，但车辆挂靠经营行为在实践中普遍存在，即个人或个人合伙为运输经营的便利，将所购车辆登记在具有运输经营资质的企业名下，并以该企业名义进行客、货运输等经营活动，因此常常会出现挂靠经营车辆登记的所有权人与实际出资人不相符的情形，由此引发了大量纠纷。

挂靠车辆被人民法院采取强制执行措施，案外人主张其为车辆实际购买人提出排除强制执行异议的，人民法院应当依据法律规定查明车辆实际所有权人，

并对异议人对案涉车辆是否享有足以排除强制执行的民事权益进行审查。《中华人民共和国民法典》第二百二十四条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力，但是法律另有规定的除外。”第二百二十五条规定：“船舶、航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。”依据上述规定，机动车作为一种特殊动产，其物权的设立和转让亦遵循动产的交付原则。公安机关办理的机动车登记，是准予或者不准予上道路行驶的登记，作为管理机关管理的依据和标准，仅具有公示及对抗善意第三人的效力，而不是所有权登记，不作为物权变动的生效要件。同时，《最高人民法院关于执行案件中车辆登记单位与实际出资购买人不一致应如何处理问题的复函》认为，若能证明车辆实际购买人与登记名义人不一致，对机动车不应确定登记名义人为车主，应依据公平、等价有偿原则，确定归实际购买人所有。根据上述法律规定和答复意见，机动车虽为特殊动产，但其物权变动的基本规则并无不同，仍以交付作为变动、生效要件。对车辆挂靠经营活动中挂靠车辆实际权利人的认定，应当依据法律规定查明车辆实际所有权人，并根据情况区分处理。具体到个案，法院可基于车辆挂靠合同、交易记录等证据材料，结合车辆实际占用情况等相关事实，综合认定车辆的所有权归属。

实践中，车辆实际所有权人往往是为了规避《中华人民共和国道路运输条例》等相关行政法规的规定，将车辆登记在具有相关资质的企业或个人名下，以挂靠形式进行运输经营活动，实质上是使国家通过运输经营许可证的形式加强道路交通安全管理的目的落空的违法行为。但行政法规侧重于社会管理，行政登记不能直接等同于确权，即机动车登记不代表其所有权的真实归属，对物权归属的认定仍应遵循《中华人民共和国民法典》的相关规定。尽管如此，机动车登记仍具有公示及对抗善意第三人的效力，执行程序中，人民法院可以据此对登记在被执行人名下的车辆依法采取强制执行措施，实际购买人主张其对车辆享有所有权的，必须提出充分的证据，由人民法院依法审查认定。因此，进行运输经营活动应依法取得相关资质并按照真实的车主信息进行车辆登记，

借用他人资质进行车辆登记不仅会损害车辆实际购买人的合法权益保障押下降惠